

부서주의 요구 및 통보

- 1. 제 목 : 대도병원 증축 공사 하자 보수 관리 부적정
- 2. 관계기관 : 가나마바병원
- 3. 내 용

가. 업무개요

가나마바병원 대도병원은 '23.12월 건축규모 지하#층~지상#층, 연면적 #㎡ 규모로 증축 공사가 준공 및 개원하였으며, 공종별 공사계약 현황은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 대도병원 공사 계약

(단위 : 백만원)

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제33조(하자보수) 제1항, 제4항에 따르면 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 기간 동안(하자담보책임기간)에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있다고 정하고 있고, 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며, 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 조건 제35조(하자검사) 제1항, 제2항에서는 계약담당공무원은 하자담보책임기간중 연2회이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종 검사를 하여 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 「계약사무규정」 제93조(하자검사)에서도 하자담보책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자를 검사하는 사람은 하자검사 조서를 작성해야 한다고 정하고 있으며, 하자검사를 하는 때에는 당해 공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 ‘하자발생내용 및 처리사항’ 등 사항을 기록·유지해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 가나마마병원은 하자담보책임기간 동안 정기적으로 하자검사를 실시하고 하자보수 이행을 통지하며, 하자의 발생원인 및 조치사항을 제출 받아 보수작업의 이행 결과를 검사하고 하자보수 조서를 작성하는 등 공사 하자 보수를 체계적으로 관리하여 준공 시설이 정상적으로 운영될 수 있도록 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 가나마마병원 대도병원 증축 공사 하자보수 관리 현황을 확인한 결과, 조달청 맞춤형서비스 준공 시설물 사전 하자검사 실시와 관련하여 가나마마병원에서는 ‘24.5월 자체 사전 하자검사를 실시하고 총 건축공사 #건, 기계공사 #건 등 총 #건의 하자 사항을 내부보고 하고, 건설(주)관리단(무영) 및 조달청과 함께 현장 확인을 한 후, 시공사로부터 항목별 하자에 대해 7월말까지 보수완료 계획을 제출 받았으나,

감사일 현재(‘24.10월) 해당 하자보수에 대한 수요자(가나마마병원)의 처리결과(완료·미완료·처리중, 발생회차)에 대한 사후 관리가 없어, 하자 항목별 보수 완료 여부를 확인할 수 없고, ‘미완료’건에 대해서는 시공사에 따로 고지를 하여 이행계획을 새로

제출 받아야 하나 관련 후속 조치가 이루어지지 않아 미완료된 하자에 대한 보수 또한 체계적으로 관리되고 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

또한 조달청 맞춤형서비스의 사전 하자검사 관련 기 제출한 하자 내용에 대해 하자보수 완료여부를 확인하고 조달청에 통보하여야 하나 아직 통보되지 않고 있었습니다.

특히, [대도]병원 현장 점검 결과 기 사전점검된 하자 항목에서 누락된 사항이 있고, 기 실시한 하자 보수에 대해 하자가 재발하거나, 새로이 하자가 발생하는 것들이 있는 등 [대도]병원 증축 공사 후 하자가 빈번히 발생하고 있음에도, 담당자 및 담당과장 부재 사유 등으로 하자 보수 관리가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

[가나마]에서는 조달청과 10월말 하자점검을 진행하여 향후 체계적인 관리가 될 수 있도록 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ [가나마]병원장은

- [대도]병원 증축 공사 하자담보책임기간 동안 정기적으로 하자검사를 실시하고 시공사에 하자보수 이행을 통지하며, 하자의 발생원인 및 조치사항을 제출 받아 보수작업의 이행 결과를 검사하는 등 공사 하자 보수를 체계적으로 관리하여 준공 시설이 정상적으로 운영될 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련부서([동도]부)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)